

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 187/2531

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์กรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นางสาวสุพร คุณากรวิมล

จำเลย

นางสาวสุพร คุณากรวิมล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

จำเลยกระทำความผิดรวม 5 กระทั่งเรียงกระทงลงโทษ ความผิดตามเช็คเลข
ที่ 267320 และเช็คเลขที่ 9991492 จำนวนเงินฉบับละ 120,000 บาท จำคุกกระทง
ละ 1 ปี และความผิดตามเช็คเลขที่ 267318 เช็คเลขที่ 9991491 และเลขที่
9991490 จำนวนเงินฉบับละ 100,000 บาท จำคุกกระทงละ 10 เดือน รวมจำคุก 4
ปี 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ (อันดับ 93)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งและยื่นคำร้องนี้โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 95,96 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลฎีกายกคำร้อง (อันดับ 91 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 210,000 บาท (อันดับ 70 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันสี่แสนบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันสี่แสนบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ